

0000454-11.2018.8.26.0111

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Bruna Araújo Capelin Matioli

Comarca: Cajuru

Foro: Foro de Cajuru

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... visto com reserva.”:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO.

NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajuru

Foro de Cajuru

Vara Única

Rua José Bonifácio, 817, Cajuru - SP - cep 14240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000454-11.2018.8.26.0111 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000454-11.2018.8.26.0111

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIESER DANIEL LUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruna Araújo Capelin Matioli

Vistos.

ELIESER DANIEL LUZ e DOUGLAS DOS REIS ROSA DIAS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal. A acusação é de que, no dia 11 de novembro de 2017, às 16h50min, no Sítio Estância Paulista, na cidade de Cássia dos Coqueiros, comarca de Cajuru, Elieser Daniel Luz, previamente associado e agindo em concurso com Douglas dos Reis Rosa Dias, subtraíram, em proveito comum, mediante violência física e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra as vítimas Luiz Antônio Esquesário, Tânia Cristina Pini e Maria Helena Costa Pini, bem como restringindo a liberdade delas, coisa alheia móvel, consistente em 01 veículo marca Fiat, modelo Strada Adventure CD, placa FPA-6980, 01 cortador/fatiador industrial para carne, 01 Notebook, 01 tablet, marca Samsung, modelo Galaxy, 03 celulares da marca Motorola, 01 ar condicionado portátil, marca Consul, modelo 12000 BTUS, a quantia de R\$ 1.517,00 em moedas, além de várias ferramentas.

Recebida a denúncia em 01 de novembro de 2018 (fls. 99/10), o acusado Elieser compareceu aos autos (fls. 117/118), tendo tomado ciência da acusação e apresentado

defesa prévia as fls. 155/156.

O feito foi desmembrado com relação ao corrêu Douglas (fls. 180).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as vítimas e inquiridas três testemunhas. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da representação, pedindo a internação do adolescente, conforme registrado em mídia audiovisual.

A Defesa do representado pediu a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Embora haja prova da materialidade dos fatos, conforme boletim de ocorrência (fls. 04/11), não há prova suficiente para a condenação, por não serem suficientes as provas de autoria.

Em juízo, a vítima Luiz Antonio Esquisário disse que reconhece o ora acusado como um dos agentes que praticou o crime de roubo, ressaltando, posteriormente, que já se passaram 4 anos dos fatos. Disse que, no dia dos fatos, chegou na porteira de seu sítio e viu um carro Classic preto com uma mulher dirigindo, com outros dois passageiros, um na frente e um atrás do veículo. Abriu a porteira e sua esposa desceu. Então, quando o depoente desceu, o ora acusado Elieser o abordou nos fundos da casa, apontou uma arma prateada para sua cabeça e perguntou se tinha mais gente na casa. O depoente respondeu que havia sua esposa e sua sogra no local. Quando ele conduziu o depoente para dentro da casa, já havia outro que chegou pela frente, um rapaz moreno e mais baixo, que também estava com uma arma. O acusado dava murros nas costas do depoente e o empurrava pela casa, transitando pelos cômodos, dizendo que ia mata-lo. O depoente foi mantido na sala do meio, sentado no chão, por cerca de 15 minutos. Depois, foi amarrado, assim como sua esposa. Levou-os para um dos quartos e tentou arrancas os brincos e a aliança de sua esposa. Levaram uma espingarda, uma máquina profissional de moer carne, todas as joias de sua esposa, três celulares, material de trabalho, computador, tablet e o veículo. O depoente e as demais vítima foram presas no quarto. Os cachorros estavam presos, o que facilitou a ação. Os fatos perduraram por cerca de 30 ou 40 minutos. Conseguiram sair do quarto porque o vizinho percebeu algo estranho, em razão da velocidade com que saíram de camionete do local. Não recuperou nada. O veículo tinha seguro. Viu o rosto dos agentes. Quando foram fazer o reconhecimento, reconheceram só um, moreno mais baixo, que não o acusado, era o que rendeu sua esposa e sua sogra. Quanto ao reconhecimento de Elieser, mostraram fotografia de três, do Douglas, Elieser e Leandro, sendo que reconheceram os dois, Elieser e corrêu Douglas, com relação ao qual o feito foi desmembrado. Elieser não mudou muito desde os fatos. Recebeu uma foto com três pessoas pelo whatsapp, proveniente da polícia, e reconheceu duas delas como sendo os agentes, cerca de 15 dias depois. Na delegacia, presencialmente, em momento anterior, a delegada apresentou um deles por detrás do vidro, o outro agente, mais baixo. Mostraram a fotografia e perguntaram se havia sido eles. Em uma foto só, havia três pessoas, sendo que identificaram dois deles. A fotografia era colorida e tinha o tamanho do celular. A foto foi vista pelo depoente no celular apenas, não no papel, depois de cerca de quinze dias dos fatos. Ninguém mostrou foto de acusados na delegacia de polícia. Não viu por foto, nem pessoalmente, o ora acusado Elieser no dia que compareceu na delegacia, em 19/02/2018. Reconhece como sua a assinatura de fls. 18, mas nega que foram exibidas as fotografias ali mencionadas.

A vítima Tânia Cristina Pini não reconheceu sem sombra de dúvidas o acusado, disse que é parecido, mas não se recorda de detalhes ante a situação de tensão vivida. Narrou que, um dia antes dos fatos, chegaram de viagem e foram até a casa de um vizinho levar um presente. Quando retornaram, seu marido entrou e parou fora da garagem, para que a depoente pudesse levar sua mãe idosa para dentro de casa. Neste interim, viu um rapaz com a arma apontada para a cabeça de seu marido. Quando tentou dar a volta na casa, havia outro rapaz, com uma arma maior, apontada para a cabeça da mãe da depoente. Ele abordou ambas e as sentou no sofá e efetuou a subtração. O acusado que estava com a arma menor agrediu seu marido com socos e safanões, este é o agente que é parecido com o ora acusado, exibido à autora na audiência. Enquanto isso, o outro agente só ficava com a arma na sala, junto com a

depoente e sua genitora. O agente da garagem dizia 'João, segura as velhas aí na sala e qualquer coisa você elimina". O telefone tocou, quando o rapaz pegou o celular. Foi levada a camionete, uma máquina de moer carne, as joias da depoente, alianças, bolsa, dinheiro, sapatos e ferramentas de seu marido, além de tablet e três celulares. O acusado deu uns tapas na depoente ao pegar as joias. Eles passaram na porta do sítio num carro Sedan preto, e era uma mulher que dirigia, pouco antes dos fatos. Prenderam a depoente e seu marido com as mãos para trás, e a genitora da depoente com as mãos para frente. Trancaram-nos dentro do quarto, e ficaram lá por cerca de 40 minutos. Quem socorreu as vítimas foi o vizinho da frente, porque seu filho viu a camionete saindo do sítio em alta velocidade e desconfiou. Nada foi recuperado. O veículo tinha seguro. Foi na delegacia, mas reconheceu apenas o outro rapaz, que ficou com a depoente e sua mãe no momento do assalto. Quanto ao Elieser, reconheceram por foto, foi apresentada apenas uma foto, a dele. Como faz tempo, nesta data, achou o indivíduo apresentado em Juízo muito parecido com aquele que ficou com seu marido durante o roubo. Na delegacia, os fatos eram recentes e o reconheceu sem dúvidas. O prejuízo patrimonial total foi de mais de R\$ 100.000,00. Os fatos tiveram início por volta de 16:30min e terminaram aproximadamente as 17:30min. Viu as armas de fogos utilizadas pelos agentes, uma delas chegou a ser encostada em suas costas e rasgou sua blusa, era de metal. A mãe da depoente tem 82 anos e não foi agredida. Elieser estava bem mais magro do que a aparência de agora na data dos fatos. O reconhecimento feito na delegacia de Monte Santo de Minas, a depoente viu um rapaz através de um vidro, e realmente o reconheceu, mas era o outro, não o Elieser ora acusado. Quanto a Elieser, fez o reconhecimento por fotos, não se recorda quantas fotografias foram mostradas. Só soube do nome dele após tê-lo apontado como sendo o autor do crime. O ora acusado tem muitos traços do agente que rendeu seu marido, mas estava bem mais magro na época.

A testemunha Marcos Felipe Fantine, investigador de polícia, disse que se recorda que dois indivíduos armados entraram na propriedade rural e renderam as vítimas. Posteriormente, as vítimas tomaram conhecimento de que havia uma quadrilha em Monte Santo de Minas e foram até lá reconhecê-los. Não participou do reconhecimento, tampouco das investigações promovidas quanto a essa quadrilha em Monte Santo de Minas. Quanto ao relatório de fls. 14, subscrito pelo depoente, este foi feito com base em declaração das próprias vítimas, que disseram terem visto fotografias e reconhecido Elieser por fotografia, e o outro pessoalmente. Não teve contato com a polícia civil de Monte Santo de Minas.

O acusado, interrogado em Juízo, nega conhecer o corréu Douglas, com relação ao qual o feito foi desmembrado. Nega a autoria do delito ora imputado. Disse que, no dia dos fatos, trabalhou durante o dia e foi a igreja à noite. Foi falsamente acusado por seu o único que estava preso na época. Não estava em Cássia dos Coqueiros na data descrita na denúncia. Não conhece as vítimas. Disse que é parecido fisicamente com seu irmão e que ele já teve inclinação para a prática de crimes. Não tem contato com ele atualmente.

Encerrada a instrução, não há prova suficiente para concluir que o representado praticou o crime de roubo em questão.

Em primeiro lugar, o réu negou veemente a prática do fato, tanto na fase investigatória quanto em juízo.

Em segundo lugar, é certo que os bens subtraídos não foram encontrados com o réu, sendo que as vítimas ressaltaram que o longo período decorrido desde o delito impede reconhecimento com a precisão necessária a embasar um decretório condenatório. Vale ressaltar que o fato de ter sido o réu condenado por delito de natureza patrimonial não acarreta, de per si, a condenação, necessitando o Magistrado de elementos concretos a embasar tal decreto.

Em terceiro lugar, o reconhecimento pessoal não pode ser considerado, por razões de técnica jurídica, como totalmente seguro. Isso porque as vítimas foram contundentes ao afirmarem que o reconhecimento de Elieser sequer ocorreu na delegacia, sendo que receberam fotos via whatsapp posteriormente aos fatos, sem que, contudo, quaisquer fotos tivessem sido-lhes exibidas na ocasião em que foram até a delegacia de Monte Santo de Minas.

Nesse ponto, é preciso considerar que, ainda que a vítima Luiz tenha afirmado que não teve dúvida ao reconhecer o acusado, tal certeza é uma condição subjetiva que não se transmite automaticamente aos destinatários da prova, que são o juiz e as partes. Ademais, em que pese a vítima tenha confirmado sua assinatura no auto de reconhecimento de fls. 18, negou de forma irrefutável que lhes foram exibidas as fotografias ali mencionadas. Ademais, a vítima Tânia expressou dúvida, dizendo haver traços parecidos, mas não podendo afirmar com certeza se tratar do réu Elieser.

Em termos probatórios, de modo geral, o reconhecimento deve ser analisado em conjunto com os demais elementos produzidos nos autos, com os quais deve estar em harmonia, o que não ocorreu no presente caso.

Nessa esteira, é importante mencionar acórdão do Superior Tribunal de Justiça, conduzido por um paradigmático voto do Min. Relator Rogério Schietti Cruz (HABEAS CORPUS Nº 598.886 – SC, julgado em 27.10.2020), no qual afirma que “o valor probatório do reconhecimento, portanto, deve ser visto com muito cuidado, justamente em razão da sua alta suscetibilidade de falhas e distorções. Justamente por possuir, quase sempre, um alto grau de subjetividade e de falibilidade é que esse meio de prova deve ser visto com reserva.”:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciais e, conseqüentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de

fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II). (...) 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias). (...) 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

No voto condutor, Schietti faz minuciosa análise de erros judiciais baseados em reconhecimentos equivocados, destacando-se os seguintes dados coletados em pesquisas sobre o tema:

“Estudos apontam que o reconhecimento equivocado (mistaken eyewitness identification) tem sido uma das principais causas de erro judicial, com a consequência – deletéria e muitas vezes irreversível, diga-se – de levar pessoas inocentes à prisão. Dada a evidência de muitos casos de erros judiciais, foi criada nos Estados Unidos, em 1992, a Innocence Project, uma ONG fundada por advogados civilistas, especialistas em pedir indenização ao Estado em decorrência de condenações de pessoas inocentes. Segundo pesquisa feita por essa ONG, aproximadamente 75% das condenações de inocentes se deve a erros cometidos pelas vítimas e por testemunhas ao identificar os suspeitos no ato do reconhecimento. Em 38% dos casos em que houve esse erro, várias testemunhas oculares identificaram incorretamente o mesmo suspeito inocente. (Disponível em: www.innocenceproject.org/.../What_is_the_innocence_Project_How_did_it_get_started.php. Acesso em: set. 2020).

Em 2019, o National Registry of Exonerations – banco de dados que reúne a maior quantidade de informações sobre os casos de erros judiciais já revertidos nos Estados Unidos – apontou que as causas mais frequentes de condenação de inocentes naquele país são: falsa acusação (59%); má atuação das autoridades (54%); erro de reconhecimento – terceiro lugar, representando 29% dos casos (INNOCENCE PROJECT BRASIL. Prova de reconhecimento e erro judicial. São Paulo. 1. ed., jun. 2020, p. 1). (...)”

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça apreciou outro caso que versa sobre a nulidade do reconhecimento que não observa as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal. Nessa oportunidade, a Corte deixou claro que eventual reconhecimento em juízo não convalida os vícios do reconhecimento anterior:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro

Rogério Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Necessário e oportuno proceder a um ajuste na conclusão n. 4 do mencionado julgado. Não se deve considerar propriamente o reconhecimento fotográfico como "etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal", mas apenas como uma possibilidade de, entre outras diligências investigatórias, apurar a autoria delitiva. Não é necessariamente a prova a ser inicialmente buscada, mas, se for produzida, deve vir amparada em outros elementos de convicção para habilitar o exercício da ação penal. Segundo a doutrina especializada, o reconhecimento pessoal, feito na fase pré-processual ou em juízo, após o reconhecimento fotográfico (ou mesmo após um reconhecimento pessoal anterior), como uma espécie de ratificação, encontra sérias e consistentes dificuldades epistemológicas. 3. Se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica. Se, todavia, tal prova for produzida em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP, deverá ser considerada inválida, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar. Mais do que isso, inválido o reconhecimento, não poderá ele servir nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia. 4. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas três teses: 4.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 4.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 4.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. (...). 6. Mais ainda, a autoridade policial induziu a vítima a realizar o reconhecimento - tornando-o viciado - ao submeter-lhe uma foto do paciente e do comparsa (adolescente), de modo a reforçar sua crença de que teriam

sido eles os autores do roubo. Tal comportamento, por óbvio, acabou por comprometer a mínima aproveitabilidade desse reconhecimento. 7. Estudos sobre a epistemologia jurídica e a psicologia do testemunho alertam que é contraindicado o show-up (conduta que consiste em exibir apenas a pessoa suspeita, ou sua fotografia, e solicitar que a vítima ou a testemunha reconheça se essa pessoa suspeita é, ou não, autora do crime), por incrementar o risco de falso reconhecimento. O maior problema dessa dinâmica adotada pela autoridade policial está no seu efeito indutor, porquanto se estabelece uma percepção precedente, ou seja, um pré-juízo acerca de quem seria o autor do crime, que acaba por contaminar e comprometer a memória. Ademais, uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto. 8. Em verdade, o resultado do reconhecimento formal depende tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos externos que podem influenciá-lo, como o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso), a gravidade do fato, as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.), a natureza do crime (com ou sem violência física, grau de violência psicológica), o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento etc. 9. Sob um processo penal de cariz garantista (é dizer, conforme aos parâmetros e diretrizes constitucionais e legais), busca-se uma verdade processualmente válida, em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional. 10. Adotada, assim, a premissa de que a busca da verdade, no processo penal, se sujeita a balizas epistemológicas e também éticas, que assegurem um mínimo de idoneidade às provas e não exponham pessoas em geral ao risco de virem a ser injustamente presas e condenadas, é de se refutar que essa prova tão importante seja produzida de forma totalmente viciada. Se outros fins, que não a simples apuração da verdade, são também importantes na atividade investigatória e persecutória do Estado, algum sacrifício epistêmico, como alerta Jordi Ferrer-Beltrán, pode ocorrer, especialmente quando o processo penal busca, também, a proteção a direitos fundamentais e o desestímulo a práticas autoritárias. 11. Impõe compreender que a atuação dos agentes públicos responsáveis pela preservação da ordem e pela apuração de crimes deve dar-se em respeito às instituições, às leis e aos direitos fundamentais. Ou seja, quando se fala de segurança pública, esta não se pode limitar à luta contra a criminalidade; deve incluir também a criação de um ambiente propício e adequado para a convivência pacífica das pessoas e de respeito institucional a quem se vê na situação de acusado e, antes disso, de suspeito. 12. Sob tal perspectiva, devem as agências estatais de investigação e persecução penal envidar esforços para rever hábitos e acomodações funcionais, de sorte a "utilizar instrumentos para maximizar as probabilidades de acerto na decisão probatória, em particular aqueles que visam a promover a formação de um conjunto probatório o mais rico possível, quantitativa e qualitativamente" (Ferrer-Beltrán). 13. Convém, ainda, lembrar que as prescrições legais relativas às provas cumprem não apenas uma função epistêmica, i. e., de conferir fiabilidade e segurança ao conteúdo da prova produzida, mas também uma função de controlar o exercício do poder dos órgãos encarregados de obter a prova para uso em processo criminal, vis-à-vis os direitos inerentes à condição de suspeito, investigado ou acusado. Nesse sentido, é sempre oportuna a lição de Perfécto Ibañez, que divisa, na exigência de cumprimento das prescrições legais relativas à prova, uma função implícita, a saber, a de induzir os agentes estatais à observância dessas normas, o que se perfaz com a declaração de nulidade dos atos praticados de forma ilegal. 14. O zelo com que se houver a autoridade policial ao conduzir as investigações determinará não apenas a validade da prova obtida - "sem bons ingredientes não haverá forma de fazer um bom prato" (como metaforicamente lembra Jordi Ferrer-Beltrán) -, mas a própria legitimidade da atuação policial e sua conformidade ao modelo legal e constitucional. Sem embargo, conquanto as instituições policiais figurem no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal se apropriem

de técnicas pautadas nos avanços científicos

para interromper e reverter essa preocupante realidade quanto ao reconhecimento pessoal de suspeitos. Práticas como a evidenciada no processo objeto deste writ só se perpetuam porque eventualmente encontram respaldo e chancela tanto do Ministério Público – a quem, como fiscal do direito (custos iuris), compromissado com a verdade e com a objetividade de atuação, cabe velar pela higidez e pela fidelidade da investigação dos fatos sob apuração, ao propósito de evitar acusações infundadas – quanto do próprio Poder Judiciário, ao validar e acatar medidas ilegais perpetradas pelas agências de segurança pública. 15. Sob tais premissas e condições, não é possível ratificar a condenação do acusado, visto que apoiada em prova absolutamente desconforme ao modelo legal, sem a observância das regras probatórias próprias e sem o apoio de qualquer outra evidência produzida nos autos. 16. Ordem concedida, para absolver o paciente em relação à prática dos delitos de roubo e de corrupção de menores objetos do Processo n. 0014552-59.2019.8.19.0014, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes – RJ, ratificada a liminar anteriormente deferida, a fim de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso." (STJ, HABEAS CORPUS Nº 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/03/2022). Desse modo, não se vislumbra prova segura e cabal de que o réu foi autor do delito capitulado na denúncia.

E, não é demais lembrar que “em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria deve ser concludente e extreme de dúvida, pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer” (In RT. 708/339).

Conforme Tourinho Filho (RT 619/267), “uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indelévels na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida como um anátema. Conscientizados os Juizes desse fato, não podem eles, ainda que intimamente considerem o réu culpado, condená-lo sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva”.

Destarte, diante da inexistência de provas suficientes a demonstrar que o acusado concorreu para a prática do crime, a absolvição é de rigor, mesmo porque milita em favor dele o princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal para o fim de absolver o réu ELIESER DANIEL LUZ, qualificado nos autos, da imputação relativa ao delito do art. 157, § 2º, I, II, e V, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as formalidades de praxe.

P.I.C.

Cajuru, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA